拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２４-５２６８２４
起案日	令和　８年　６月２２日
特許庁審査官	新井　浩士　　４４８５　３Ｋ００
特許出願人代理人	弁理士法人平木国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１，２について

・請求項　１，２，５，６，１１
・引用文献等　１
・備考

文献１（例えば、図１-９及び関連する記載）には、可変部材６に、可撓性の引張ウイング８（第１の可撓性アーム）と、可撓性の圧縮ウイング９（第２の可撓性アーム）とを有し、取手端部２（取手）と整列している静止位置から、歯２７の湾曲を適用する洗浄位置まで移動することができ（特に図３）、引張ウイング８および圧縮ウイング９は、接合端部１１で接続するくさび形を形成し、引張ウイング８と圧縮ウイング９との間にてプレート状リブ部材として設けられる複数の案内部材１０（ブリッジ）を有し（特に［００４３］-［００４５］，図２-４）、引張ウイング８と圧縮ウイング９の間のくさび状空間１７は、外皮１８の形態で水密封止のものとし、案内部材１０によってくさび状空間１７は別々の複数の水密セクション１７’に分割され、セクション１７’の内側にはゲル又は流体が収容される（特に［００４８］）、歯ブラシの発明が記載され、案内部材１０の一端を、引張ウイング８と接合点１４にて接合し、他端を圧縮ウイング９と接合点１４にて接合して、引張ウイング８および圧縮ウイング９に対し関節形式又はヒンジ様式で接続すること、プラスチック材料を用いてこれらを一体物として形成すること（特に［００２０］，［００４４］-［００４７］，図２ａ）が記載されている。

また、文献１の「その他、くさび状空間１７は、外皮１８を設けることなく、両側をオープンとし、内部が全く充填されていないものとすることができる」との記載から（［００５０］）、（何も充填されない）空隙空間を形成することも開示されているといえる。

してみると、上記請求項に係る発明は、文献１に記載されており、あるいは同文献に記載された事項から、当業者が格別困難なく想到し得たものにすぎない。

●理由２について

・請求項　３，４，７-１０，１２-１４
・引用文献等　１-４
・備考

文献１には、案内部材１０、引張ウイング８、圧縮ウイング９を構成するプラスチックの材質、取手端部２を構成する硬質プラスチックの材質については記載されていないが、歯ブラシの可撓性部材を熱可塑性エラストマー材料、取手部をポリプロピレンにより形成することは周知技術にすぎず（必要であれば、文献２の［００１１］-［００２４］、文献３の図１-３及び関連する記載，［００２３］、文献４の［００１２］，［００３０］など参照）、文献１記載の発明に、この周知技術を適用することは当業者にとって容易である。

案内部材１０の厚さや間隔、引張ウイング８と圧縮ウイング９の間の距離、可変部材６と洗浄ゾーンの長さの比率、案内部材１０と、引張ウイング８及び圧縮ウイング９の間の角度を、所定範囲に設定することは当業者の通常の創作能力の発揮にすぎず、本願の上記請求項に規定された数値範囲に設定することの作用効

果についても格別のものを認めることはできない。

●理由３について

・請求項２，１２に係る発明は、「歯ブラシ」（物の発明）であるが、請求項２には、「前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）および前記ブリッジ（３５）が、射出成形によって一体的に形成されている」、請求項１２には、「前記取手（１）がポリプロピレン骨格を備え、射出成形によって前記変形可能要素（３）と一体的に１つの部品に形成されている」という、その物の製造方法が記載されているものと認められる。
　ここで、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情（「不可能・非実際的事情」）が存在するときに限られると解するのが相当である（最二小判平成２７年６月５日　平成２４年（受）１２０４号、同２６５８号）。
　しかしながら、不可能・非実際的事情が存在することについて、明細書等に記載がなく、また、出願人から主張・立証がされていないため、その存在を認める理由は見いだせない。
　したがって、請求項２，１２に係る発明は明確でない。
＜補正等の示唆＞
　出願人は、上記拒絶理由を解消するために、以下の対応をとることが考えられますので、参考にしてください。また、特許・実用新案審査ハンドブック第ＩＩ部第２章２２０３～２２０５も適宜参照してください。
　ア．当該請求項の削除
　イ．当該請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
　ウ．当該請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
　エ．不可能・非実際的事情についての意見書等による主張・立証
　オ．当該請求項は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない旨の反論
　補正の際は、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（「当初明細書等」）に記載した事項の範囲内で行わなければならないことに留意してください。特に上記ウにおいて単に製造方法の記載を削除する補正は、特許請求の範囲が当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものになりやすいことにも留意してください。
　また、上記エにおいて不可能・非実際的事情を主張する際には、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定すること」が不可能又はおよそ非実際的である事情を具体的に記載してください。

なお、上記の補正等の示唆は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案です。どのように補正、主張・立証を行うかは、出願人が決定すべきものです。

・請求項４には、「前記ＴＰＥ材料が、約５０～６６、好ましくは約５４～６２、より好ましくは約５６～６０、最も好ましくは約５８のショアＤ硬さを有する」と記載されているが、「好ましくは」、「より好ましくは」、「最も好ましくは」よりも後ろの記載部分が、発明を特定するために必要な事項であるのかが、明確でない。
また、「約」という数値範囲をあいまいとする表現がある結果、発明が不明確となっている。
請求項７の「前記一体型ヒンジ（３８）が、前記歯ブラシの長手方向において約０．２～０．４ｍｍの厚さを有する」との記載、請求項８の「前記変形可能要素の近位端（３４）における前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）間の距離（Ｉ’’’）が、約３ｍｍ～５ｍｍ、好ましくは３．５～４．５ｍｍである」との記載、請求項９の「隣り合うブリッジ間の長手方向距離（Ｄ２、Ｄ３）が、約５～９ｍｍ、好ましくは７～８ｍｍである」との記載、請求項１０の「前記変形可能要素（３）が、前記洗浄ゾーン（２）の長さの１５０％以下、好ましくは前記洗浄ゾーン（２）の長さの１３０％以下である」との記載、請求項１１の「前記変形可能要素（３）が、２～７個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）、好ましくは３～５個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）、最も好ましくは３個のブリッジ（３５、３５’、３５’’）を有する」との記載、請求項１３の「前記変形可能要素（３）が、５００～８００％、好ましくは６００～７５０％、より好ましくは６５０～７００％の破断伸びを有する材料で構成されている」との記載、請求項１４の「前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）と前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）との間の角度（α）が、前記静止位置において約９０°であり、前記洗浄ゾーン（２）に圧力が加えられると、約９５°～１１０°、好ましくは約９７°～１０５°である」との記載についても同様である。
よって、請求項４，７-１１，１３，１４に係る発明は明確ではない。

・請求項６には、「前記ヒンジ（３８）が一体型ヒンジである」と記載されているが、この一体型ヒンジとは、何と何が一体型であるのか不明である。
よって、請求項６に係る発明は明確ではない。

・請求項１４には、「前記ブリッジ（３５、３５’、３５’’）と前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）との間の角度（α）が、前記静止位置において約９０°であり」と記載されているが、請求項１４が引用する請求項１には、「前記第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）は、前記変形可能要素の

一端（３３）で互いに接続され、前記変形可能要素の他端（３４）で互いから離れているくさび形を形成し」と記載されており、変形可能要素の一端（３３）で互いに接続され、他端（３４）で互いから離れているくさび形を形成する第１および第２の可撓性アームを備えたものにおいて、第１および第２の可撓性アーム（３１、３２）との間の角度（α）が、静止位置において約９０°となる態様が不明である。（非平行の第１の可撓性アーム、第２の可撓性アームの両方と約９０°なるように、ブリッジが曲がっているものを含む場合には、意見書において、発明の詳細な説明等の根拠となる記載を主張されたい。）
　よって、請求項１４に係る発明は明確ではない。

＜引用文献等一覧＞
１．特表２００８-５３１０８０号公報
２．特開２００３-１４４２２４号公報（周知技術を示す文献）
３．米国特許出願公開第２０１３／０２２７８０６号明細書（周知技術を示す文献）
４．特開２００２-０９５５２６号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ４６Ｂ　５／００
・先行技術文献　米国特許出願公開第２０１２／０２２２２３０号明細書
　　韓国公開特許第２００９-００８９９１１号公報
　　米国特許第０４６９４８４４号明細書
　　特表平１１-５００９３２号公報

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。
＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書

を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。
　電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第二部生活機器（PA3K）　新井浩士（あらいひろし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３３０
※　○○○○@jpo.go.jp　（上記「○○○○」に置き換えて、「PA3K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
貞光　大樹	新井　浩士	
３６２９	４４８５	